

0001996-90.2018.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001996-90.2018.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001996-90.2018.8.26.0361 2018/000357

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 726/2018 - 1º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 726/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 465/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA RUANA DOS SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JÉSSICA RUANA DOS SANTOS PEREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois, entre a estação ferroviária de Guaianazes, na cidade de São Paulo, e o Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, localizado na Estrada Taboão do Parateí, altura do km 2,35, bairro Itapeti, nesta cidade e comarca, transportou e trouxe consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 134,1 g (cento e trinta e quatro gramas e um decigrama) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cometendo tais fatos em transporte público e também nas imediações e no referido estabelecimento prisional.

Denúncia recebida às fls.197

Citada, a acusada ofereceu resposta à acusação às fls.. 163/185

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que

ausente causa de absolvição sumária (fls.243).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório da ré .

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl.04 , boletim de ocorrência de fls.15/18, auto de constatação de fls.11/13, auto de exibição e apreensão de fls.19/20, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre a acusada.

Em juízo, a policial penal Cristiane Aparecida dos Santos Medeiros narrou que estava trabalhando no aparelho de body scan juntamente com o Raony. No momento em que ele viu uma imagem estranha no corpo humano. Indaguei a Jessica e ela logo confessou os fatos. Ela retirou um invólucro. Ela disse que era para o companheiro e disse que desconhecia o conteúdo da embalagem, mas depois verificamos que era maconha. Depois da perícia que soubemos o conteúdo. Disse que pegou o invólucro na estação de trem.

A ré confessou que recebeu uma ligação para eu levar um pacote para dentro da cadeia para o pai da minha filha. O rapaz que ligou de dentro da cadeia disse que uma moça ia me entregar um pacote para dentro da cadeia, era maconha. Eu fiquei com medo. Quando eu passei no scanner eu já comecei a chorar, porque sabia de algo errado. Eu fiquei sem reação. Pediram para eu retirar o produto. Ai eu falei que era maconha. Minha filha tem cinco anos, eu que cuido dela. Não retornei mais ao CDP depois dos fatos. Nunca me envolvi com drogas.

As provas carreadas aos autos são seguras em apontar a acusada como autora do delito em tela.

Confessou os fatos de forma detalhada, corroborado pelo depoimento da agente penitenciária, que demonstrou-se firme e coerente, dele não se extraindo motivação de incriminar falsamente a denunciada.

É firme a jurisprudência: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

Também não há que se falar em crime tentado, eis que, sendo o delito previsto no artigo 33 da lei nº11. 343/06 tipo penal misto alternativo, a conduta da ré já se encontrava consumada antes mesmo de ser detida no interior do estabelecimento penal.

Outrossim, mister ressaltar que não foi comprovado nos autos que houve coação moral irresistível para que a acusada praticasse o crime, não tendo sido trazidas ao processo quaisquer provas que pudessem vir a embasar tal assertiva do réu em juízo.

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

CONFIGURADAS- PROVA FIRME E CONSISTENTE DEMONSTRANDO A GUARDADO ENTORPECENTE PELO RÉU - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - RECURSO PROVIDO - DE OFÍCIO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO- DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas, imperiosa a reforma da sentença para condená-lo - Para a caracterização do delito do art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla, basta que o agente guarde drogas, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.- Impossível a absolvição do agente que alega ter praticado conduta antijurídica sob coação moral irresistível se não comprovada a alegada excludente de culpabilidade, sendo certo que,nos termos do art. 156 do CPP, o ônus incumbirá à Defesa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.083392-8/001, Relator(a):Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA

CRIMINAL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019).

Assim, meras alegações não autorizam o reconhecimento da excludente de culpabilidade, mas servem de confissão de culpa.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada, visto que o delito foi cometido em estabelecimento prisional.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendo pertinente reconhece-la, tratando-se de ré primária, não comprovando o Ministério Público envolvimento com organização criminosa.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, a ré é primária, sem antecedentes atestados nos autos. Assim, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, as circunstâncias judiciais da menoridade e da confissão não podem trazer a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja a agente primária, conforme se infere de sua folha de antecedentes de fls. 340/341, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3, perfazendo, assim, sanção de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Verifica-se: "PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado"(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime "(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor

unitário de cada do dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré JESSICA RUANA DOS SANTOS PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, "caput", e §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 130/132, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência.

Mogi das Cruzes, 19 de setembro de 2022.